أثر الحاجة في كشف العورة ومسِّها عند الشافعيَّة

(فأما ما يحرم النظر إليه لغير خوف الفتنة كالعورة، فهو حجاب شرعي متأصل، فإزالته في حكم رفع الحجاب بين الرجل والمرأة، فيراعى فيه الحاجة التي ضبطناها) الجُويني

محمد برى علي

١٤٤٦هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعدُ:

فهذا بحثٌ وجيز في أثر الحاجة في كشف العورة ومسها عند أصحابنا الشافعيَّة،(١) جمعتُ فيه أطراف ما للأصحاب من الكلام في الموضوع، مكتفياً في الغالب بمحلِّ البحث، دون عموم ما يتعلق بأحكام العورة، والنَّظر، والله المستعان، وعليه التكلان.

تمهيد:

ذهب الشافعية كغيرِهم من الفقهاء إلى أن ستر العورة عن العيون واجب؛(٢) وأصحُّ الوجهين: سترها في الخلوة أيضاً، في غير وقت الحاجة.(٣)

واتفق الأصحاب على أنَّ عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ولا يختلف في ذلك عورة الصلاة، وعورة النَّظر.(٤)

وأما المرأة فعورة الصلاة في حقها جميع بدنها سوى الوجه والكفين اتفاقا، واختلفوا في عورة النظر، فالمعتمد: أنَّ جميع بدنها عورَة حتى الوجه والكفان، وقيل: كالصلاة، وأثر هذا البيان أنَّ المكلف لا يجوز له كشف شيءٍ من عورتِه بحضرةِ من لا يجوز له النَّظر إليه.(٥)

---

(١) أفاد بعضُ مشايخِنا: أنَّ الشافعية أدقُّ المذاهب في ضبط الحاجة في هذا الباب، وكان هذا سبب الاقتصار على تبيين مذهبِهم في المسألة.

(٢) المهذب للشيرازي (١/١٢٣).

(٣) نهاية المطلب (٢/١٩١)، المهذب للشيرازي (١/١٢٣)، الوسيط لغزالي (٢/١٧٤).

(٤) المصادر السابقة.

(٥) المراجِع السابقة.

هـذا في حكم الكشـــفِ، ويلتبِس بـه عنـد البعض حكم النَّظر، مع ظهور الفرق بينهمـا؛[٦] لاختلاف التعلُّق،[٧] وخُلاصَة حكم النَّظر:

- تحريم النَّظر إلى عَورة الآخر وإن لم يخف الافتتان، إلا ما اســتثني من النظر بين الزوجين، والمحارِم، والمرأة للمرأة، وغيرها.
- تحريم النَّظر إلى ما ليس عورةً من الآخر، أو كان عورةً، ولكن جُوِّز للناظر النظر إليها.. إن خيف الافتتان بالنظر.[٨]

فلا يجوز للرجل مثلاً النظر إلى وجه الأجنبيَّة إن قلنا إنه عورة، فإن قلنا ليس بعورة فجواز النَّظر إليه مُقيَّدٌ بأن يكون لســببٍ، مع عدم خوف الافتتان،[٩] وهكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظُر إلى وجه الرَّجل إن خافت ذلك، فإن لم تخف جاز على المعتمد.[١٠]

واســتثني من الحالة الثانية: نظر الخاطب إلى المخطوبَة، إن قصــد التزوّج، فقد صــرَّحوا بالجواز.[١١]

وأما المسُّ فالأصــلُ فيه أنَّه (حيث حرُم النَّظر حرُم المسُّ)؛ لأنه أبلغ في اللذة، بدليل أنه لو مس فأنزل بطل صـومه، ولو نظر فأنزل لم يبطل،[١٢] فإن جازَ النَّظر ففي المسِّ تفصـيلٌ، فقد يجوز، كمسِّ

(٦) من العبارات المشيرة إلى هذا قول ابن القطَّان في (إحكام النظر) صـــ٤٥١: (اعلم أن كثيراً مما تقدَّم فيه جواز البدوِّ أو النظر من المرأة للرجل، أو من الرجل للمرأة سببه الضرورة).

(٧) **مما ينبني على الفرق بينهما**: حكم تنقُّب المرأة؟ فهل يجب عليها بناءً على أنَّ وجهها عورةٌ، والعورة واجبة السَّتر؟ أم لا يجب عليها بناءً على عكسِــه؟ وعلى الثاني: هل يجب عليها ســتره في مواطن الفِتن، وفســاد الزمان؟ ومنها: مســائلُ يجوز فيها التكشُّف، ويحرُم على الحاضِر النَّظر؛ كقضاء الحاجة بحضرةِ الأجنبي في حال الاضطرار والحاجة، فقد نصَّ الحنفية والشافعية على الجواز، ويجب على الحاضر غض بصرِه. حاشية ابن عابدين (٣٣٨/١)، ونهاية المحتاج للرملي (١٣٨/١).

(٨) نهاية المطلب (٣١/١٢).

(٩) نهاية المطلب (٣١/١٢)، البيان للعمراني (١٢٥/٩)

(١٠) المراجع السابقة.

(١١) نهاية المطلب للجويني (٣٧/١٢)، وفيه: (وإن خاف الافتتان)، قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط: (ذكر صاحب النهاية أنه يباح للرجل النظر إلى من أراد التزوج بها، وإن خاف الفتنة، ولم أر هذا لغيره، وينبغي أن يطرد هذا في كل ما ينزل منزلة هذا من كل حاجة أبيح النظر إليها).

(١٢) فتح الوهاب للأنصاري (٤٠/٢).

الرجل يدَ الآخر، وقد يحرُم، كمسِّ الرجل ساق محرمِه أو رجلها وعكسه بلا حاجة فيحرم مع جواز النظر إلى ذلك،[١٣] وكالحالات الأربعِ الأولى من مواضع جواز النظر للحاجة الآتية.

هذا في أصلِ الحُكم، **فما أثر الحاجة في تغييرِه؟**

اتفق فقهاء الشافعيَّة -عموماً- على أنَّ ما يحرم على المرء النَّظر إليه من الآخر،[١٤] يجوز للحاجة،[١٥] ونصوا على مواضِع جاز النَّظر فيها للحاجة، هي:

١. الخِطبَة، والمعتمد قصر الجواز على الوجه والكفين،[١٦] وعلل الجويني ذلك بقوله: (لعموم الحاجة في بناء النكاح على تمييزه، وبيان عمومها أنه ليس في الخلق من يستوي عنده الدمامة والحسن، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الحاقة).[١٧]
٢. الشهادَة، وهي أنواع، منها: شهادَة التمييز: كالشهادَة على الجناية، وعقد النكاح، ونحوهما، وتقتصر على الوجهِ، قال الجويني بعد تعليل النظر للخطبة: (وعليه يبنى جواز النظر إلى وجه المرأة عند تحمل الشهادة عليها دون غيره)،[١٨] وشهادَة الزِّنا، وتبيح النظر إلى فرج الزانيين، والشهادة على الولادة، وتبيح النظر إلى فرج المرأة، وعلى الرضاع، وتبيح النظر إلى ثديها، والتجويز في هذا المحالِّ يشمل الرجال والنساء على الصحيح.[١٩]
٣. المعاملَة، وهي كشهادة التمييز.[٢٠]
٤. التعليم، وحكم النظر فيه كسابقه.[٢١]

---

(١٣) المرجع السابق.

(١٤) وكذا المسُّ، ولكن يختلف عن النظر في مواضِع الحاجَة، كما سيأتي.

(١٥) نهاية المطلب للجويني (٣١/١٢)، الحاوي للماوردي (٣٥/٩)، المهذب للشيرازي (١٢٣/١)، فتح العزيز للرافعي (٤٨١/٧).

(١٦) نهاية المطلب للجويني (٣٦/١٢)، وهذا والذي بعده مبنيان على المعتمد من أن الوجه والكفين عورة.

(١٧) نهاية المطلب للجويني (٣٦/١٢)،

(١٨) نهاية المطلب للجويني (٣٦/١٢)، المهمات للأسنوي (١١٨٠/٣).

(١٩) فتح العزيز للرافعي (٤٨٢/٧).

(٢٠) بحر المذهب للروياني (٣٣/٩).

(٢١) المهمات للأسنوي (١١٨٠/٣)، وهذه المسألة من زيادات النووي في الروضة، قال الأسنوي: (وهو ظاهر فيما يجب تعليمه وتعلمه كقراءة الفاتحة، وما يتعين بعلمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط ألا يمكن التعليم من وراء حجاب، أما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع).

٥. النظر إلى العورة للعلاج:

فقد ذهب فقهاء الشـــافعية إلى إباحة النَّظر إلى عورة الأجنبي (المريض)، ومسِّـــها؛ لفصـــدٍ، وحجامةٍ، وختنٍ، وإيلادٍ، وعلاج، بشروط: [٢٢]

الشرط الأول: الحاجة إلى العلاج، وسيأتي مفصلاً.

الشرط الثاني: الأمن من الافتتان.

قال الشـبراملسـي (١٠٨٧هـ): (قوله: أن يأمن الافتنان هو ظاهر إن لم يتعين، وإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد)،[٢٣] وسبقه إلى هذا البحث ابن الصلاح بتحريرٍ أعم، فقد قال في شرح مشكل الوسيط: (ذكر صاحب النهاية أنه يباح للرجل النظر إلى من أراد التزوج بها، وإن خاف الفتنة، ولم أر هذا لغيره، وينبغي أن يطرد هذا في كل ما ينزل منزلة هذا من كل حاجة أبيح النظر إليها).[٢٤]

الشرط الثالث: ألا يتعدى بنظره، ومسِّه إلى ما لا يحتاج إلى علاجِه؛ تقديراً للحاجة بقدرها،[٢٥] فإن أمكن المسُّ بحائل لم يجز بدونِه، وإن أمكن في موضعٍ لم تجز الزيادَة عليهِ، وهكذا.

الشرط الرابع: وجود محرمٍ، أو زوجٍ، أو امرأةٍ ثقةٍ.[٢٦]

قال البلقيني (٨٠٥هـ): (والمراد: أن يكون هناك من يمنع حصول الخلوة).[٢٧]

---

(٢٢) نهاية المطلب للجويني (٣٦/١٢)، الحاوي للماوردي (٣٥/٩)، المهذب للشـيرازي (١٢٣/١)، بحر المذهب للروياني (٣٣/٩)، فتح العزيز للرافعي (٤٨١/٧)، روضـة الطالبين للنووي (٢٩/٧)، المهمات للأسـنوي (١١٨٠/٣)، تحفة المحتاج لابن حجر (٢٠٢/٧)، نهاية المحتاج (١٩٧/٦)، قال شيخ الإسلام زكريا في الفتح (١٢٧/٤): (ويُباحان [أي النظر والمس] لعلاجٍ كفصدٍ وحجم بشرطِه).

(٢٣) حاشية الشبراملسي على النهاية (١٩٧/٦).

(٢٤) شرح مشكل الوسيط (٥٥٥/٣).

(٢٥) صرح بهذه الشروط الماوردي في المرجع السابق، وصرح بها وبما بعدها من بعده.

(٢٦) فتح العزيز للرافعي (٤٨٢/٧)، ووجود المرأة مما زاد الأسـنوي على كلام الشـيخين في المهمات (١١٨٠/٣)، قال: (قلت: وينبغي الاكتفاء بحضـور امرأة أخرى معها، لأن الحكاية عن الأصـحاب جواز خلوة رجل بامرأتين)، ووافقه المتأخرون كابن حجر وغيره، انظر: تحفة المحتاج لابن حجر (٢٠٢/٧).

(٢٧) تحرير الفتاوي للعراقي (٥١٨/٢)، وانظر: تحفة المحتاج لابن حجر (٢٠٢/٧).

الشـرط الخامس: ألا يُوجَد مُعالِجٌ من جِنسِـه، وهذا ما صـرَّح به أبو عبد الله الزبيري، والروياني، وصححه الشيخان، خلافاً لابن القاص.(٢٨)

وعبارة ابن حجرٍ (٩٧٤هـ): (وبشرط عدم امرأة تُحسن ذلك، كعكسه).(٢٩)

الشَّرط السَّادِس: إسلامُ المعالِج إن كان المريض مُسلماً؛ فإن تعذَّر جاز غيرُه.(٣٠)

قال البلقيني (٨٠٥هـ): (اللائق بالترتيب أن يقال: إن كانت العلة في الوجه .. سومح بذلك كما في المعاملة، وإن كانت في غيره؛ فإن كانت امرأة .. فيعتبر وجود امرأة مسـلمة، فإن تعذرت .. فصبي مسلم غير مراهق، فإن تعذر .. فصبي غير مراهق كافر، فإن تعذر .. فامرأة كافرة، فإن تعذرت .. فمحرمها المسـلم،(٣١) فإن تعذر .. فمحرمها الكافر، فإن تعذر .. فأجنبي مسـلم، فإن تعذر .. فأجنبي كافر).(٣٢)

فإن تعارَض الكفرُ ونوع الجنس:

بأن لم يوجد لمعالجة المرأة إلا مسـلمٌ أو كافرة، ولمعالجة الرجل إلا مسـلمةٌ أو كافر.. قُدِّم المخالف في الدِّين على المخالف في الجنس، بحثه البلقيني -كما سـبق في كلامِه- ووافقه الأذرعي فقال: (لو لم نجد لمعالجة المرأة إلا كافرة ومسـلماً فالظاهر أنه يكتفي بالكافرة؛ لأن نظرها أو مسـها أخف من الرجل).(٣٣)

وإن تعارضت المهارَة ونوع الجنس أو الدِّين:

بأن كان المعالِج الأمهرُ مخالفاً للمريض في دينِه أو جِنسِـه، مع وجودِ موافقٍ أقلَّ مهارةً.. قُدِّمت عليهما، فيجوز للمرأة مثلاً أن تتعالجَ عند الرَّجل الأمهَر مع وجود امرأة أقلَّ مهارةً، وعند الكافر

---

(٢٨) فتح العزيز للرافعي (٤٨٢/٧)، روضة الطالبين للنووي (٢٩/٧).

(٢٩) تحفة المحتاج لابن حجر (٢٠٣/٧).

(٣٠) شرح مشكل الوسيط (٥٥٥/٣)، روضة الطالبين للنووي (٢٩/٧).

(٣١) قال ابن حجر في التحفة (٢٠٣/٧): (وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي).

(٣٢) تحرير الفتاوى للعراقي (٥١٨/٢)، واعترض عليه في بعضها، انظر: حاشية الشرواني على التحفة (٢٠٣/٧).

(٣٣) قوت المحتاج للأذرعي (٢٢٢/٥).

الأمهر مع وجود مسلم أقلَّ مهارةً، قال ابن حجر الهيتمي (٩٧٤هـ): (وأمهرُ[٣٤] ولو من غير الجنس والدين على غيره).[٣٥] وفسر ابن قاسم الأمهر بقوله: (أزيد مهارة ومعرفة).[٣٦]

وتعقب السيد عمر البصري (١٠٣٧هـ)[٣٧] على ابن حجر بقوله: (وفي النفس منه شيء إذا كان الماهر كافياً مع أنه مخالف؛ لما مرَّ في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن إلخ فليتأمل).[٣٨]

قال الشرواني (١٣٠١هـ) معلقاً على تعقيب البصري: (أقول دفع ع ش [علي الشبراملسي] المخالفة بما نصه: وهو أي قول ابن حجر وأمهر إلخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم يكن أعرف منها اهـ.).[٣٩]

وإن تعارَضت قلة الأجرة مع نوع الجنس والدِّين:

ففيه تفصيل يؤخذ من كلام ابن حجر في التُّحفة[٤٠]:

- فإن كان الموافق ديناً أو جنساً لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل، جاز التداوي عند المخالف الذي يرضى بها.
- وإن كان الموافق لا يرضى إلا بأجرة المثل، جاز التداوي عند المخالف الذي يرضى بأقل منها.
- فإن اتفقا في الأجرة بأن يرضيا بأجرة المثل، أو بأكثر أو بأقل وتساويا فيها، لم يجز التداوي عند المخالف.

هذه الصور الثلاث هي ما يدل عليه كلام ابن حجر الآتي منطوقاً ومفهوماً، وبقيت صورة وهي: ما لو رضيا بأقل من أجرة المثل لكن المخالف أرخص أجرة، أو لم يرضيا إلا بأكثر، لكن المخالف

---

(٣٤) أي: ويُقدَّم أمهَرُ
(٣٥) تحفة المحتاج لابن حجر (٢٠٣/٧).
(٣٦) حاشية ابن قاسم على التحفة (٢٠٣/٧).
(٣٧) له خاشية على التحفة.
(٣٨) حاشية الشرواني على التحفة (٢٠٣/٧).
(٣٩) حاشية الشرواني على التحفة (٢٠٣/٧).
(٤٠) يأتي.

أرخص، هل يجوز التداوي عند المخالف؟ والذي يظهر -والله أعلم- الجواز، إن كان التفاوت مؤثراً؛ لأن مناط اختلاف الحكم في الصور السابقة اختلاف السعر، وهو موجودٌ هنا، وينبغي التقييد بتأثير التفاوت في الصور السابقة أيضاً؛ لأن التفاوت إذا لم يكن له وقعٌ زالت حاجةُ طلب العلاج من المخالِف.

قال ابن حجر: (ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر، بل لو وُجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا؛ أخذا مما يأتي: أن الأم لو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الأم، ويحتمل الفرق).[٤١]

ولم يذكر هو ولا أصحاب الحواشي هذا الفرق المحتمل، والذي يظهر أنَّ المسألة هنا لها علاقةٌ بتقليل ضرر كشفِ العورة؛ إذ الحاجة إلى كشفِها تُقدَّر بقدرها، بخلاف مسألة الرضاع إذ لا علاقة لها بمحرمٍ، فليتأمل.

الشرط السابع: ألا يكون غير أمين مع وجودِ أمين.[٤٢]

إذا عرفت ذلك فإنَّ محل البحث هنا في أثر الحاجة -وهو الشرط الأوَّل- في كشف العورة، مغلَّظةً أو غيرَها، وقد علمت مما سبق أنَّ الحاجَة مؤثرة في الإباحة هنا، ولكن ما هي نوع الحاجة المؤثرة؟ وما ضابطها؟ وهل الحاجة في كلامهم هنا بمعنى الضرورة أم الضرورة التي أطلقها بعضهم في كلامه بمعنى الحاجة؟ وما الفرق في الحاجة المجوزة بين العورة المغلظة وغيرها؟ هذه بعض التساؤلات التي ينبني عليها عددٌ من الفروع، وسنفصل فيها بإذن الله كالتالي، من غير ترتيب على نسَق الأسئلة السابقة.

وقبل الولوج إلى المقصود ينبغي الإشارة إلى مفهوم الحاجة عند الأصوليين، وبيان بعض ما يتعلق بها من الأحكام التي تهمنا في هذه المقالة.[٤٣]

---

(٤١) تحفة المحتاج لابن حجر (٢٠٣/٧).

(٤٢) تحفة المحتاج لابن حجر (٢٠٣/٧).

(٤٣) جلُّ هذه المباحث النظرية في الحاجة مأخوذةٌ من كتاب: الحاجة وأثرها في الأحكام، لأحمد لرشيد.

الحاجة:

الحاجةُ من المفاهيم التي لم تنضبط بضابط مِعياري على حدِّ ما يُعتبر في التعاريف المنطقيَّة؛ ولذا تأخَّر جداً تحديد ضابطٍ محرر لها، وفي هذا يقول الجويني: (فالحاجة لفظة مبهمة لا يُضبَط فيها قول... وليس من الممكن أن نأتي بعبارةٍ عن الحاجة تضبطها ضبط التخصيص والتمييز، حتى تتميز تميز المسميات والملقبات، بذكر أسمائها وألقابها)[٤٤]، ومع ذلك فإن مفهوم الحاجة بشكل عام مما لا يختلف فيه الفقهاء والأصوليون، إلا في التسمية أحياناً.

ومن أحسن ما عُرف بها أنها: (الافتقار إلى الشيء؛ لأجل التوسعة، ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية)،[٤٥] وبه يظهر الفرق بينها وبين الضرورة؛ لأن الضرورة وإن شابهت الحاجة في أصل الحاجيَّة، والافتقار إليهما حتى استعملهما بعض الفقهاء على الترادف، وتوسع بعضهم في التسمية، فسمى الضرورة حاجةً، والحاجة ضرورةً... إلا أنَّ بينهما فروقاً من أهمّها:

- أنَّ الضرورات التي تترتب أحكامها عليها هي الملجئة لتناول الممنوع شرعاً، بخلافِ الحاجة فإن ترتب أحكامها عليها منوطٌ بالتوسعة، ورفع الضيق والمشقة.
- أن الضرورات تبيح أنواعاً من المحرمات لا تقوى على إباحتها الحاجات.[٤٦]

والحاجة عامَّةٌ وخاصَّة،[٤٧] ومعنى عموم الحاجة عموم انتشارِها، لا تحققها في كلِّ فردٍ فردٍ، ومع ذلك يُشترط لصحة العمل بها وجود حقيقتها في حقِّ الفرد المعين الذي يريد العمل بها،[٤٨] والحاجة الخاصة عكسُ ما ذُكر، ولا يكتفى في الحاجة الخاصة وجود المظنَّة كالعامة، بل لا بدَّ من تحقُّق وجودها، ولا بدَّ من تحققها في الفرد فإن لم تتحقق بقي المكلف على الحكم الأصل، فأحكام الحاجة الخاصة مؤقتة.[٤٩]

تنزيل الحاجة منزلة الضَّرورَة:

---

(٤٤) غياث الأمم للجويني (٤٧٩).

(٤٥) الحاجة الشرعية للرشيد (٦١/١).

(٤٦) من عبارات الإمام الشافعي المحملة في هذا قوله في الأم (٢٨/٣): (ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات).

(٤٧) الحاجة العامة سماها الجويني بحاجة الجِنس، البرهان (٦٠٢/٢)، والعزُّ بالمصلحة العامة، (قواعد الأحكام (٣١٣/٢)

(٤٨) الحاجة الشرعية للرشيد (١١١/١).

(٤٩) المرجع السابق.

من قواعد الفقه المشـــهورَة: (الحاجة تنزَّل منزلة الضـــرورة)،[٥٠] والإطلاق في هذه القاعدة غير مقصودٍ؛ بل قُيدت بقيودٍ[٥١] منها:

- اعتبارُ الشريعة لجنس الحاجةِ ونوعها.
- وجود المشقَّة المؤثرة في الحاجة، وضبط المشاق التي هي بواعث الحاجات مما يطُول بحثُه، فليُرجع إلى مظانِّه.
- تحقق الحاجة الخاصَّـــة يقيناً أو ظناً، قال ابن حجر الهيتمي قوله: (وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقُّع)،[٥٢] أي فلا يُشـــترط تحققها يقيناً، وأما الحاجة العامَّة فلا يعتبر فيها التحقق اليقيني أو الظني، والقاعدة عند الفقهاء: (كل ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة).[٥٣]

وغير ذلك من القيود المذكورة في محالها.[٥٤]

ومن الأحوال المقتضية لتنزيل الحاجة منزلة الضرورة:

- العموم، فالحاجة تنزل منزلة الضـــرورة إذا عمَّت، قال الجويني: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضـرورة الحاقة)،[٥٥] وقال: (والحاجة إذا عمَّت كانت كالضـرورة، فتغلب فيها الضـرورة الحقيقية)،[٥٦] وقال الغزالي: (الحاجة العامة في حق كافة الخلق تنزل منزلة الضرورة الخاصة

(٥٠) الأشباه للسيوطي (٨٨)، وقد توصل صاحب الحاجة وأثرها (٥٢٩/٢)، إلى أنَّ ظهور صيغ هذه القاعدة راجعٌ إلى الجويني (٤٧٨هـ)، ثم فصل القول في كلامه، فراجعه للأهمية.

(٥١) ولهذا فالصيغة السالمة للقاعدة تكون بإدخال (قد) التقليلية كما نبه عليه الجرهزي في المواهب السنية.

(٥٢) تحفة المحتاج (١٤٢/٧).

(٥٣) المغني لابن قدامة (٣٥/٧).

(٥٤) الحاجة الشرعية للرشيد (١٨٨/١).

(٥٥) المصدر السابق.

(٥٦) نقله عنه الزركشي في المنثور (٢٤/٢).

في حق الشخص الواحد)،[٥٧] وقال السيوطي: (والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة).[٥٨]

- التأكيد، فالحاجة المؤكَّدة تنزل منزلة الضرورة، كما يأتي.

وتقييد الإطلاق يؤخذ من نصِّ الشافعي رحمه الله، فقد قال: (ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات)،[٥٩] وقال: (الحاجة لا تُحق لأحدٍ أن يأخذ مال غيرِه).[٦٠]

كشف العورَة، والنظر إليها، ومسها لحاجة العلاج:

استقرَّ اجتهاد فقهاء المذهب على أنَّ لكشف العورَة، والنظر إليها، ومسها للعلاج ثلاث درجات[٦١]:

الدرجة الأولى: علاجُ الوجه والكفَّين، ويكتفى في جواز كشفها والنظر إليها ومسها أصلُ الحاجَة، بناءً على أنَّ المحال المذكورة من عورَة النظر في المرأة، وهو المعتمد.

الدرجَة الثانية: علاجُ سائر الجسمِ غيرِ الوجهِ والكفينِ، وغيرِ السوأتين، ويعتبر في الجواز هنا الحاجة المؤكَّدَة، فلا يجوز النظر والكشف والمس لغير حاجة، ولا لأصلِها.

وضبط هذه الحاجة الجويني بأنها ما جاز الانتقال بسببه من الماء إلى التراب وفاقاً أو خلافاً، كشدة الضنى وما في معناها، قال: (فما جاز الانتقال فيه إلى التراب قطعا يكون مسلطا على الكشف، وما اختلف القول فيه في جواز الانتقال هناك يسلط على الكشف هاهنا قولا واحدا؛ لأن الانتقال إلى التراب من الأحوال النادرة، والحاجة إلى الكشف مما يعم بسبب الأمراض، فلا يرتب ما تعم حاجته وإن خف على ما تندر حاجته).[٦٢]

---

(٥٧) شفاء الغليل للغزالي (٢٤٦)، وأصل الكلام للجويني، وينظر: القبس لابن العربي (٧٩٠/٢)، قواعد الأحكام للعز (٣١٣/٢)، الأشباه لابن الوكيل (٣٧٠/٢)، وسائر كتب القواعد الفقهية.

(٥٨) الأشباه للسيوطي (٨٨).

(٥٩) الأم للشافعي (٢٨/٣).

(٦٠) الأم للشافعي (٨٣/٢).

(٦١) أول من رأيته صرح بهذه الدرجات الرافعي في فتح العزيز (٤٨٢/٧)، وتبعه النووي في روضة الطالبين (٣٠/٧).

(٦٢) نهاية المطلب للجويني (٣٧/١٢)،

وحاصله: أنَّ ما جوَّز الانتقال من الماء إلى التراب في الوضوء ونحوه، جوَّز كشف العورَة، وضابط الشافعيَّة في المجوز للانتقال في الوضوء هو: (خوف محذور من استعمال الماء كمرضٍ، وبُطء برءٍ، وزيادة ألمٍ، وشينٍ فاحشٍ في عضوٍ ظاهِر)،(٦٣) ولا فرق في جواز الكشف بين ما اتفق على تجويزه للانتقال إلى التراب، وما اختلف فيه؛ فهذا الباب أوسعُ من باب الطهارة، كما سيأتي في كلام ابن الصلاح.

الدرجة الثالثة: علاجُ السَّوأتين، ويعتبر في الجواز فيهما حاجةٌ آكَد من السابقة، فلا جواز لمجرد تأكد الحاجة، بل لا بدَّ من شِدَّة التأكُّد.

وضبط الغزالي الحاجة هنا بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة، ويعذر في العادات.(٦٤)

ويفهم من صَنيع الرافعي الذي نقل الضابطين في الموضعين اختلاف محلِّهما، ولكن ابن الصلاح جعلهما ضابطين لمحل واحدٍ هو: الحاجة المؤكدة، دون الالتفات إلى الشدَّة وعدم الشدَّة، فقال: (الحاجة المؤكدة لها ضابطان:

أحدهما: خوف الفوات في العضو، أو خوف الضَّنى(٦٥)، ولا يجيء فيه خلاف التيمم فإن هذا الباب أوسع.

الثاني: أن يكون بحيث لا يعد التكشف بسببه هاتكاً للمروءة).(٦٦)

---

(٦٣) منهج الطلاب للأنصاري (٦٩)، وقضية كلامهم أنه لو خاف شيناً فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه، ونظّر فيه الشربيني والأنصاري، وأقر تنظيرهما ابن قاسم والشبراملسي كما في حاشية الشرواني (٢٠٣/٧)، وهو ظاهِر؛ لاختلاف الغرض في الموضعين.

(٦٤) ذكره في البسيط، ونقل عنه في فتح العزيز للرافعي (٤٨٢/٧)، روضة الطالبين للنووي (٣٠/٧).

(٦٥) الضَّنِي: هو المرض المدْنِفُ الذي يلزم صاحبَه الفراش، ويضّنيه حتى يشرف على الموت. انظر: الزاهر ص ٤٣، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٨٤، المصباح المنير ص ٣٦٥.

(٦٦) شرح مشكل الوسيط (٥٥٥/٣).

اعتبار الضرورة:

ولشدَّة تأكُّد الحاجة هنا عبَّر عنها بعض الفقهاء بالضَّرورَة، فقال القليوبي (١٠٦٩هـ) في شرح قول الجلال المحلي (للحاجة): (بالمعنى الشامل للضرورة؛ لأنه يكفي في الوجه والكفين أدنى حاجة، وفي غير الفرجين مبيح تيمم، وفيهما الضرورة).[٦٧]

وما ذكره من اعتبار الضَّرورة في الفرجين يحتمل أنه فهمه من عبارات بعض الأصحاب، كقول الماوردي: (والمباح على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعا من جسد المرأة)، [٦٨]

وقولِ الشيرازي (٤٧٦هـ) في المهذب، قال: (فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك؛ لأنه موضع ضرورة).[٦٩]

وقولِ الروياني (٥٠٢هـ) في البحر، قال: (أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعًا من جسد المرأة، فيجوز أن ينظر إلى ما دعت الحاجة إلى علاجه من عورة ويرها. إذا أمن الافتتان بها، ولا يتعدى بنظره إلى ما لا يحتاج إلى علاجه).[٧٠]

وقولِ العمراني (٥٥٨هـ) في البيان، قال: (ويجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى بدن الآخر إذا كان طبيباً وأراد مداواته، لأنه موضع ضرورة، فزال تحريم النظر لذلك).[٧١]

وقولِ ابن حجر -وبمثل عبارته قال الرملي-: (ويعتبر في الوجه والكفِّ أدنى حاجة، وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة).[٧٢] وغير ذلك.

---

(٦٧) حاشية القليوبي على المحلي (٢١٣/٣).
(٦٨) الحاوي للماوردي (٣٥/٩)،
(٦٩) المهذب للشيرازي (١٢٣/١).
(٧٠) بحر المذهب للروياني (٣٣/٩).
(٧١) البيان للعمراني (١٥٤/١).
(٧٢) تحفة المحتاج (٢٠٣/٧)، نهاية المحتاج (١٩٧/٦).

والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ عبارات الأصحاب لا تدلُّ على اعتبار الضَّرورَة في جواز النَّظر إلى الفرجين؛ لأمور:

١. أنَّ كلام غير ابن حجر والرملي عامٌّ في جميع بدن المرأة، لا في السوأتين، كما قال الماوردي، وتبعه في عبارته الروياني: (أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعا من جسد المرأة)،[٧٣] والاتفاق حاصلٌ على أنَّ الحاجة كافيةٌ في غير السوأتين.
٢. أنَّ الماوردي وهو أوّل من عدَّ شروط جواز النَّظر هنا عدَّ منها: الحاجة للعلاج،[٧٤] وإن كانت الضرورة معتبرةً هنا لعدَّل صياغة الشرط إلى: الاضطرار للعلاج، ونحوها.
٣. أن الضرورة في كلامهم بمعنى اضطرار الطبيب للكشف؛ إذ لا يمكن للطبيب أن يعالج الموضع من غير نظرٍ إليه، فهو مضطرٌ إلى النَّظر، وأما الباعث على العلاج في الأصل فقد يكون حاجةً، وقد يكون ضرورة، ومن العبارات الدالة على هذا المعنى قول الشيرازي السابق: (فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة)،[٧٥] وكلامه عامٌ في السوأتين وغيرهما.
٤. وأما عبارة ابن حجر التي تبعه فيها الرملي فالمراد بالضرورة فيها الحاجة، بدليل إضافة الاشتداد إليها، ولم يسبق في كلامه مراتب للضرورة، بل مراتب للحاجة.
٥. وقد تواردت عبارات غير من ذكر على اعتبار الحاجة في جميع البدن:

قال الجويني (٤٧٨هـ): (ولا يبعد أن يشترط بعد الوجه والكف مزيد حاجة في عضو دون عضو).[٧٦]

وقال الغزالي (٥٠٥هـ): (ولتكن الْحَاجة فِي السوأتين آكد).[٧٧]

وقال القزويني (٦٦٥هـ): (ومؤكدها [أي الحاجة] في السوءة].[٧٨]

---

(٧٣) الحاوي للماوردي (٣٥/٩)، بحر المذهب للروياني (٣٣/٩).
(٧٤) الحاوي للماوردي (٣٥/٩)،
(٧٥) المهذب للشيرازي (١٢٣/١).
(٧٦) نهاية المطلب للجويني (٣٦/١٢).
(٧٧) الوسيط للغزالي: (٣٧/٥).
(٧٨) الحاوي للقزويني (٤٥٣).

وقال الأذرعي (٧٨٣هـ) في تعليل جواز النظر إلى العورة للعلاج: (للحاجة الملجئة إلى ذلك، ولأن في التحريم حينئذٍ حرجاً).[٧٩]

وغير ذلك كثير.

٦. أنَّ الأصحاب جوزوا النَظر إلى الفرجين من غير ضرورةٍ في مواضع تعتبر الحاجة فيها أخفَّ من الحاجة إلى العلاج، منها:

- جوزوا النظر إلى الفرج لتحمُّل شهادة الزنا، خلافاً للإصطخري والغزالي فقد ذهبا إلى اختصاص تحمل الشَّهَادَة بِمَا إِذا وَقع الْبَصَر عَلَيْهِ وفَاقا.[٨٠]
- وجوزوا كذلك -على الصحيح- نظر الرجل إلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة.[٨١]

عموم الحاجة:

ذكر الجويني أنَّ الحاجة إلى كشف العورة للعلاج عامَّة، فقال: (فأما ما يحرم النظر إليه لغير خوف الفتنة كالعورة، فهو حجاب شرعي متأصل، فإزالته في حكم رفع الحجاب بين الرجل والمرأة، فيراعى فيه الحاجة التي ضبطناها).[٨٢] والضبط المشار إليه هو قوله قبل هذا النص: (وجواز النظر إلى الأجنبية عند خطبتها مقصور على الوجه والكفين واليدين، إذا لم يخف الفتنة، لعموم الحاجة في بناء النكاح على تمييزه، وبيان عمومها أنه ليس في الخلق من يستوي عنده الدمامة والحسن، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الحاقة)،[٨٣] وبين وجه العموم في جواز كشف العورة والنظر إليها بقوله: (والحاجة إلى الكشف مما يعم بسبب الأمراض). [٨٤]

---

(٧٩) قوت المحتاج للأذرعي (٢٢٢/٥).

(٨٠) الوسيط (٣٨/٥)، فتح العزيز للرافعي (٤٨٢/٧).

(٨١) فتح العزيز للرافعي (٤٨٢/٧).

(٨٢) نهاية المطلب للجويني (٣٦/١٢)،

(٨٣) المصدر السابق.

(٨٤) المصدر السابق.

والحاجة العامة تفيد التأكيد؛ بخلاف العكس، ولذا قال الجويني: (ولا يبعد أن يشترط بعد الوجه والكف مزيد حاجة في عضو دون عضو)،[٨٥] ومثل لذلك بتجويز نظر المحرم إلى ما فوق الإزار دون ما تحته: (لمزيد تغليظ من الشرع في ستره، ولذلك سوي في منعه بين الذكر والأنثى).[٨٦]

تنبيه: ينبني على هذه المسألة كثيرٌ من نوازِل الفقه الطبي؛ كالكشفِ الطبي، والتَّوليد، والتطعيمات والحقن، والتلقيح الصناعِي، والتجميل، وغير ذلك.

هذا ما تيسَّر جمعُه على عجل، والله الموفق للصواب.

٩/١٠/١٤٤٦هـ

(٨٥) نهاية المطلب للجويني (٣٦/١٢)،

(٨٦) نهاية المطلب للجويني (٣٧/١٢)،